

조문별 제·개정이유서

◇ 행정규칙명 : 액화석유가스 배관망공급사업 등에 관한 운영요령

◇ 제·개정 이유

- 국회* 등에서 LPG 배관망 사업의 합리적 운영과 안정적 공급을 위해 공가·신축세대의 관리, 가스공급자의 저가경쟁 방지 등의 필요성이 제기

* (☎이용빈 의원 지적사항) 공가·신축세대 관리, 공급가격 적정화 및 안전관리 강화 등

- '14년 이후 동결된 지지원기관(한국LPG사업관리원) 사업관리비 현실화 및 상위법* 개정사항 반영, 용어정비 등 사업운영상 미비점 보완 필요

* 안전관리업무 대행 조항 신설(20.2월), 국고보조금 통합관리지침(23.12월) 등

◇ 주요내용

가. 사업관리 합리화 및 안전관리 강화

- 지자체장의 가스 공급자의 안전관리 이행여부를 관리·감독할 수 있는 근거를 명확히 규정하고, 공가세대 안전관리 및 귀촌 등 신축 수요에 대한 LPG배관망 시설 이용 확대 등 규정 신설

- 가스공급자 선정시 안전기준 강화 및 공급가격 평가 합리화

* 가스공급자 선정시 안전관리 배점 상향조정(10→20%) 및 평가항목(자체점검계획 등) 추가

** 가격평가 개선 : 최저입찰제 → 가격평가제(매년 평가기준금액을 제시))

- 가스공급자의 LPG 배관망 구축 전후 방치·발생되는 미사용 LPG 용기에 대한 안전조치 규정 신설

나. 상위법 개정사항 반영 및 사업관리비 현실화 등

- 액법상 안전관리업무 대행 신설조항을 반영하고, 지자체 계약법령 준용 등 추가

- 사업확대, 안전관리 강화에 따른 행정수요 증가 등을 고려하여 지원 기관의 사업관리비를 6%(기존 4%) 이내로 상향 조정

* 유사사업 위탁수수료 : 한국가스기술공사, 7~10% 내외

3. 조문별 개정이유

개정이유	현행	개정안
○ 읍·면·단위 LPG배관망 구축사업 추진 등에 따른 용어 수정 - 중규모 → 읍·면·단위 - 미만 → 내외 등	제2조(정의) 이 요령에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1. ~ 3.가 (생략) 나. "중규모" LPG배관망구축사업이란 도시가스가 공급되지 아니하는 지역(150세대 이상 1,000세대 미만의 밀집된 세대가 모여 있는 지역, 이하 "중규모"라 한다)에 액화석유가스 소형저장탱크 또는 저장탱크와 배관망을 설치하는 사업. 다만, 마을단위와 군단위는 제외한다.	제2조(정의) 이 요령에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1. ~ 3.가 (현행과 같음) 나. "읍·면·단위" LPG배관망구축사업이란 도시가스가 공급되지 아니하는 지역(150세대 이상 1,000세대 내외의 밀집된 세대가 모여 있는 지역, 이하 "읍·면·단위"라 한다)에 액화석유가스 소형저장탱크 또는 저장탱크와 배관망을 설치하는 사업. 다만, 마을단위와 군단위는 제외한다.
○ 허가신청인 지자체의 가스공급자에 대한 안전관리규정 이행 확인·평가 의무 (액화석유가스법 제 31조⑥항) 명확화 ○ '16년부터 동결된 지원기관의 사업관리비 현실화 - 4% → 6%	제7조(주관기관 등) ② (생략) 10. 시설 유지·보수 및 관리 등 사후관리 ③ 주관기관은 업무의 전부 또는 일부를 지원기관에게 위탁할 수 있다. 이 경우, 주관기관은 지원기관과 별지 제1호서식에 따라 업무위탁 계약을 체결하고, 전체 사업비의 4% 이내에서 사업관리비를 지원기관에게 지급해야 한다.	제7조(주관기관 등) ② (현행과 같음) 10. 시설 유지·보수 ·관리 및 공급자의 안전관리 규정 준수 확인·평가 ③ 주관기관은 업무의 전부 또는 일부를 지원기관에게 위탁할 수 있다. 이 경우, 주관기관은 지원기관과 별지 제1호서식에 따라 업무위탁 계약을 체결하고, 전체 사업비의 6% 이내에서 사업관리비를 지원기관에게 지급해야 한다.
○ 기획단계부터 사업 중복성을 검토하는 근거 마련	제10조(수요조사 등 사전기획) ⑥ <신설>	제10조(수요조사 등 사전기획) ⑥ 타 부처가 동 요령에 따라 사업을 추진하는 경우 사업기획시 산업통상자원부장관과 협의를 하여야 한다.
○ 지원대상지역 선정 현행기준 명확화 * '24년 예산 국회산중위에서 사업의 차질없는 추진을 위해 지자체의 행정절차 등의 관리 필요성 제기	제13조(지원대상 선정) ③ 장관은 지원대상 선정 시 지역별 수요, 지역형평성 등을 고려하고, 다음 각 호에 대하여 우선순위를 부여할 수 있다. 1. 도서지역 2. 지역낙후도지수가 높은 지역 3. <신설> 3. 기타 정책적 지원이 시급한 지역	제13조(지원대상 선정) ③ (현행과 같음) 1. 사업수요가 많은 지역 2. 지역낙후도지수가 높은 지역 3. 도시가스보급률이 낮은 지역 4. 기타 도서·벽지·접경지역 등 정책적 지원이 필요한 지역
○ 지원대상 지역선정의 형평성 사업 효과성	④ <신설>	④ 제3항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 순위를

개정이유	현행	개정안
등을 위해 지자체에 대한 사업관리 평가 근거 신설 * '24년 예산 국회 산중위에서 사업의 차질 없는 추진을 위해 지자체의 행정절차 등의 관리 필요성 제기		낮게 부여할 수 있다. 1. 제2조제25호 문제사업 해당 지역 2. 대상지 변경 및 사업포기 등으로 사업추진에 중대한 지장을 초래한 지역 3. 예산 확보 및 정산지연, 사후관리 소홀 등 사업관리 문제가 발생한 지역
○지자체 적용 계약 법률 현행화 - (현행)국가계약법 → (개정안)지방계약법 및 국고보조금 통합관리 지침	제14조(사업자 선정) ① 주관기관의 장은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “국가계약법”이라 한다)을 준용하여 경쟁입찰을 통해 사업자 선정을 원칙으로 하며, <u>사업자는 관계 법령 및 장관이 요구하는 자격, 요건 등을 갖추어야 한다.</u> ② 사업자 선정은 다음 각 호의 선정 기준에 따른다. 1. ~ 2. (생략) ③ (생략)	제14조(사업자 선정) ① 주관기관의 장은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “국가계약법”이라 한다) 또는 <u>지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률(이하 “지방계약법”이라 한다)을 준용하여 경쟁입찰을 통해 사업자 선정을 원칙으로 하며, 사업자 공고 및 계약은 별도의 규정이 없는 경우 국고보조금 통합관리지침(이하 “통합관리지침”이라 한다)에 따른다.</u> ② <삭제> ② (현행과 같음)
○용어정비	1. 마을단위 공급사업자 선정 시 대상 마을 소재의 시·군·구에서 영업행위를 하는 다수 사업자(충전사업자 및 판매사업자)가 공동으로 참여하는 <u>조합 또는 법인(이하 “조합 등”이라 한다)과</u> 해당 대상마을에 용기 액화석유가스를 공급하고 있는 판매사업자가 포함된 조합 등에는 구성 점수를 부여하여 기존 공급자의 사업 참여를 적극 유도한다.	1. 마을단위 공급사업자 선정 시 대상마을 소재의 시·군·구에서 영업행위를 하는 다수 사업자(충전사업자 및 판매사업자)가 공동으로 참여하는 <u>사업자 형태와</u> 해당 대상마을에 용기 액화석유가스를 공급하고 있는 판매사업자를 포함한 사업자 형태에는 구성 점수를 부여하여 기존 공급자의 사업 참여를 적극 유도한다.
○주공급자, 부공급자 용어 명확화 (’22 국감 지적사항)	2. 마을단위 공급사업자의 <u>주공급자는 위탁계약을 통해 부공급자와 안전관리, 검침업무 등 역할을 분담할 수 있다.</u>	2. 마을단위 공급사업자는 <u>법 제30조의2에 따라 가스사용시설의 안전관리업무를 대행하게</u> 할 수 있다
○’24년 신규사업인 읍·면단위(중규모) 사업 선정절차 근거 마련 및 용어정비	3. <신설>	3. 읍·면단위 공급사업자 선정은 <u>사업 규모에 따라 마을단위 또는 군단위 사업자 선정기준에 따른다.</u>
○용어정비	3. <u>군단위·중규모</u> 공급사업자는 집단	4. <u>군단위·중규모</u> 공급사업자는 집단

개정이유	현행	개정안
○기 구축완료 지역의 LPG공급 계약기간 (5년)이 만료됨에 따라 원활한 가스 공급을 위하여 LPG 공급업체 재선정 주체 명확화	공급사업자, 충전사업자, 판매사업자 등 5인 이상이 함께 <u>조합 등</u>을 구성 하되, 판매사업자 3인 이상을 포함하 고... (생략) 4. 군단위·<u>중규모</u> 공급사업자 선정 시...(생략) 5. (생략) 7. <신설>	공급사업자, 충전사업자, 판매사업자 등 5인 이상이 함께 <u>조합 또는 법인 (이하 "조합 등"이라 한다)</u>을 구성하되, 판매사업자 3인 이상을 포함하고 ... (생략) 5. 군단위·<u>중규모</u> 공급사업자 선정 시...(생략) 6. (현행 제5호와 같음) 7. 사업종료 후 당초 공급계약 해제·해 지 사유가 발생한 경우 공급사업자 선정은 주관기관이 별도로 정할 수 있다.
○지자체의 민간부담금 지원 근거 마련	제17조(사업비 구성, 부담 및 지급) ④ <신설> ④~⑦ (생략)	제17조(사업비 구성, 부담 및 지급) ④ <u>수행기관은 민간부담금을 지원할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 일부 또는 전부를 지원할 수 있다.</u> ⑤~⑧ (현행과 같음)
○적용 규정명 현행화	제18조(사업비의 관리) ⑤ 그 밖에 사업비 관리·사용·이월 등에 관한 사항은 보조금법 및 같은법 시행령, 「산업통상자원부 국고보조금 통합관리지침」(이하 "<u>통합관리지침</u>"이라 한다)에 따른다.	제18조(사업비의 관리) ⑤ 그 밖에 사업비 관리·사용·이월 등에 관한 사항은 보조금법 및 같은법 시행령, <u>통합관리지침</u>에 따른다.
○LPG 배관망 구축 후 발생한 공가세대의 LPG 잔여시설물 관리, 전입 등 신축세대 LPG 공급에 대한 지자체의 사후관리 의무규정 신설('22 국감지적사항)	제24조(사후관리) ④ <신설>	제24조(사후관리) ④ <u>수행기관은 사업종료 후 발생한 공가세대에 대한 안전관리 업무를 관리·감독하고, 사업추진 지역 내 신축·개축·증축을 위하여 동 사업으로 구축된 가스 공급시설의 사용을 요청할 경우에는 정당한 사유가 없으면 이에 응하여야 한다.</u>
○고시개정에 따른 재검토 기한 재설정	제32조(재검토기한) 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2021년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.	제32조(재검토기한) 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2025년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

개정이유	현행	개정안																												
부 칙 ○ 지원기관 명칭 변경 - (현행)한국LPG배관망사업단 → (개정안) 한국LPG사업관리원 ('24.1.6)	부 칙 제2조(지원기관에 관한 경과조치) 이 요령 시행 당시 종전의 규정에 따라 지원기관으로 지정을 받은 <u>한국LPG배관망사업단</u>은 제8조의 제정규정에도 불구하고 지원기관으로 본다. 다만, 시행 이후 1개월 이내에 제8조제1항제3호의 전담인력 및 시설·장비 보유현황을 장관에게 신고해야 한다.	부 칙 제2조(지원기관에 관한 경과조치) 이 요령 시행 당시 종전의 규정에 따라 지원기관으로 지정을 받은 <u>한국LPG사업관리원</u>은 제8조의 제정규정에도 불구하고 지원기관으로 본다. 단서 <삭제>																												
○ 저가입찰로 인한 LPG 공급자의 안전관리 소홀 문제가 지속 제기됨에 따라 가스 공급자 선정 시 평가 항목 비중, 공급가격 평가방식 등을 변경 ('22 국감지적사항)	[별표 2] 사업별 공급자선정 기준 • 평가항목별 비중 <table><tr><th rowspan="2">사업자 형태</th><th colspan="2">공급능력평가</th><th rowspan="2">공급가격</th></tr><tr><th>수행능력</th><th>안전관리 계획</th></tr><tr><td>30%</td><td><u>30%</u></td><td><u>10%</u></td><td>30%</td></tr></table> • 안전관리계획평가 ○ 안전관리 전담 부서·인력 매물배관 안전관리 계획 평가 (자격증(양성+국가)(0명)) ○ 장비 현황 <table><tr><td>자기압력 기록계</td><td>가스누출 검지기</td><td>마노미터</td><td>CO누출 검지기</td></tr></table> ○ 국가기술자격증(기능사 이상) 보유인력 (3명 이상/미만/없음) • 평가평가 방식 : <u>최저가 입찰제</u>	사업자 형태	공급능력평가		공급가격	수행능력	안전관리 계획	30%	<u>30%</u>	<u>10%</u>	30%	자기압력 기록계	가스누출 검지기	마노미터	CO누출 검지기	[별표 2] 사업별 공급자선정 기준 • 평가항목별 비중 <table><tr><th rowspan="2">사업자 형태</th><th colspan="2">공급능력평가</th><th rowspan="2">공급가격</th></tr><tr><th>수행능력</th><th>안전관리 계획</th></tr><tr><td>30%</td><td><u>20%</u></td><td><u>20%</u></td><td>30%</td></tr></table> • 안전관리계획평가 ○ 해당 마을 안전관리 계획 (안전 전담 부서 및 인력 포함) ○ 법정점검 외 연 1회이상 점검 여부 ○ 장비 현황 <table><tr><td>자기압력 기록계</td><td>가스누출 검지기</td><td>마노미터</td><td>CO누출 검지기</td></tr></table> ○ 국가기술자격증(기능사 이상) 보유인력 (3명 이상/미만/없음) ○ <u>위해방지조치(긴급복구) 가능여부</u> • <u>가스시설시공업 제1종 보유여부(보유/협정/미보유)</u> • 평가평가 방식 : <u>가격평가 입찰제</u>	사업자 형태	공급능력평가		공급가격	수행능력	안전관리 계획	30%	<u>20%</u>	<u>20%</u>	30%	자기압력 기록계	가스누출 검지기	마노미터	CO누출 검지기
사업자 형태	공급능력평가		공급가격																											
	수행능력	안전관리 계획																												
30%	<u>30%</u>	<u>10%</u>	30%																											
자기압력 기록계	가스누출 검지기	마노미터	CO누출 검지기																											
사업자 형태	공급능력평가		공급가격																											
	수행능력	안전관리 계획																												
30%	<u>20%</u>	<u>20%</u>	30%																											
자기압력 기록계	가스누출 검지기	마노미터	CO누출 검지기																											
○ 용어정비	◆ <u>군단위 LPG배관망지원 . 중규모 LPG 배관망구축사업</u>	◆ <u>군단위 LPG배관망지원</u>																												
○ 용어수정 - 사업관리비 → 사업비 - 위탁수수료 → 사업관리비	[별지 1] 업무위탁계약서 제4조(<u>사업관리비</u>) ① <u>사업관리비</u>는 직접·간접사업비, <u>위탁수수료</u>로 구분 계상하여 정산함을 원칙으로 한다. <u>단 위탁수수료는 세부 정산에서 제외한다.</u> ② 운영요령 제7조제3항에 따른 사업관리비의 범위에서 “위탁자”는 <u>사업관리비</u> 총액의 []%를 “수탁자”에게 지급한다. 지급방법은 “위탁자”와 “수탁자”가 사전협의한다.	[별지 1] 업무위탁계약서 제 4조(<u>사업비</u>) ① <u>사업비</u>는 직접·간접사업비, <u>사업관리비</u>로 구분 계상하여 정산함을 원칙으로 한다. <u>단 위탁수수료는 세부 정산에서 제외한다.</u> ② 운영요령 제7조제3항에 따른 사업관리비의 범위에서 “위탁자”는 <u>사업비</u> 총액의 []%를 “수탁자”에게 지급한다. 지급방법은 “위탁자”와 “수탁자”가 사전협의한다.																												
○ 초과일수 1일당 지체상금 현실화 - (현행) 계약금액의 1,000분의2.5 →	제6조(지체상금) ① “수탁자”가 성과물을 계약기한 내에 제출하지 못하였을 때에는 계약기간 초과일수에 대하여 그 초과일수 1일당 계약금액을 <u>1,000분의</u>	제6조(지체상금) ① “수탁자”가 성과물을 계약기한 내에 제출하지 못하였을 때에는 계약기간 초과일수에 대하여 그 초과일수 1일당 계약금액을 <u>1,000분의</u>																												

개정이유	현행	개정안
(개정안) 계약금액의 1,000분의 1.25	<u>2.5</u> 에 해당하는 금액을 "위탁자"에게 현금으로 납부해야 한다. 다만, "위탁자"는 이 지체상금을 "수탁자"에게 지급할 최종금에서 상계할 수 있다.	<u>1.25</u> 에 해당하는 금액을 "위탁자"에게 현금으로 납부해야 한다. 다만, "위탁자"는 이 지체상금을 "수탁자"에게 지급할 최종금에서 상계할 수 있다.
○ 수요조사 시 제출하는 부지확약서의 통일된 서식 마련	[별지 8] 수요조사 <u>부지확약서 서식 추가</u>	[별지 8] 수요조사 <u>부지확약서 서식 (별첨)</u>
○LPG 배관망 구축 전후 방치·발생되는 미사용 LPG용기 시설에 대한 안전 조치 근거 마련('22 국감지적사항) * 관련 근거 : 「액화석 유가스법」 제30조 (공급자의 의무), 제31조(안전관리 규정), 동법 시행 규칙 제43조 및 별표13(공급방법 관련, 3호라목) 및 제46조(안전관 리규정 준수의 확 인·평가)	[별지 제9호서식] 액화석유가스 공급 및 관리 계약서 제10조(공급관리) ①~② (생략) <u>③ <신설></u>	[별지 제9호서식] 액화석유가스 공급 및 관리 계약서 제10조(공급관리) ①~② (현행과 같음) <u>③ 계약상대자는 공급 전에 새로운 가스 공급으로 사용하지 않게되거나 방치된 기존 가스용기에 대해 사용자와 협력하 여 철거 등 안전조치를 하여야 하고, 주 관기관 및 유관기관 등이 합동으로 안전 점검을 실시하는 경우 협조해야 한다.</u>